

MUHAMMAD AIMAN NAIM BIN ZAINUDIN

lwn

KETUA PENDAKWA SYARIE SELANGOR

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Mohammad Adib bin Husain (Pengerusi), YA Dato' Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Ahli Panel) dan YA Dato' Abas bin Nordin (Ahli Panel) Pada 19 Julai 2024 / 13 Muharram 1446H]

Rayuan Jenayah No. 10000-114-0004-2022

[Percubaan Melakukan Persetubuhan Luar Nikah-Seksyen 52(1)(a) yang dibaca bersama seksyen 25(1) Enakmen Jenayah Syariah (Negeri Selangor) 1995]

Peguam Syarie Perayu : *Puan Siti Nor Aira binti Mat Jusoh*

*Tuan Hj. Wan Abdullah Shahir bin Wan Abd Hamid
(Tetuan Aira & Associates)*

Ketua Pendakwa Syarie Selangor : *Tuan Haji Zainor Rashid bin Hassin*

ALASAN PENGHAKIMAN

Pendahuluan

- [1] Rayuan ini telah difailkan oleh Perayu melalui Notis Rayuan bertarikh 1/6/2022 terhadap keseluruhan keputusan YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Selangor (*selepas ini dirujuk sebagai "YA Hakim Bicara"*) dalam Kes Jenayah No.: 10300-114-0016-2021 yang diputuskan pada tarikh yang sama.
- [2] Pada tarikh tersebut YA Hakim Bicara telah mensabitkan Perayu bersalah di bawah seksyen 52(1)(a) yang dibaca bersama seksyen 25(1) Enakmen

Jenayah Syariah (Negeri Selangor) 1995] (*selepas ini dirujuk sebagai “EJSNS”*) dan menjatuhkan hukuman sebagaimana berikut:

Mahkamah memerintahkan Tertuduh, Muhammad Aiman Naim Bin Zainudin No.K/P : 0006227-14-0139 dengan denda sebanyak RM3,000.00 atau dikenakan hukuman penjara selama 14 hari jika gagal membayar denda tersebut dan 6 kali sebatan.

Fakta Kes

- [3] Pada 1/6/2022 Perayu telah dituduh di Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam, Selangor atas kesalahan dibawah sekyen 52(1)(a) yang dibaca bersama 25(1) EJSNS iaitu melakukan kesalahan Percubaan Melakukan Persetubuhan Luar Nikah dengan seorang perempuan bernama Nur Syahidah Syazana binti Shuhaizan pada 1/1/2021 jam lebih kurang 12.26 pagi di dalam bilik No.34, ARK De Glory Hotel yang beralamat di No.25, Jalan U3/3(BK), Seksyen U3, 40150 Shah Alam, Daerah Petaling, Selangor.

- [4] Pada prosiding tersebut Perayu telah membuat pengakuan salah di hadapan YA Hakim Bicara setelah pertuduhan dibaca dan dijatuhkan hukuman sebagaimana yang dinyatakan pada perenggan [2] di atas.

- [5] Perayu yang tidak berpuas hati dengan keseluruhan keputusan tersebut telah memfailkan Notis Rayuan dan Permohonan Penggantungan Pelaksanaan Perintah pada tarikh yang sama. YA Hakim Bicara telah membenarkan permohonan tersebut dan Perayu dilepaskan dengan jaminan lisan seorang penjamin sehingga rayuan selesai.

Petisyen Rayuan

[6] Perayu telah memfailkan Petisyen Rayuan pada 28/7/2022 dengan mengemukakan tujuh (7) alasan sebagaimana yang terkandung pada muka surat 35-37 Rekod Rayuan. Alasan-alasan tersebut menyenaraikan kekhilafan YA Hakim Bicara dari sudut fakta, undang-undang dan hukum Syarak yang dapat diringkaskan sebagaimana berikut:

- i. YA Hakim Bicara hanya bergantung kepada pengakuan salah Perayu semata-mata dalam menjatuhkan hukuman walaupun tiada bukti atau qarinah yang menjurus kepada kesalahan yang dilakukan.
- ii. YA Hakim Bicara hanya bergantung kepada pengakuan salah Perayu semata-mata dalam menjatuhkan hukuman sedangkan semasa tangkapan, Perayu dan pasangan berpakaian lengkap.
- iii. YA Hakim Bicara tidak menggunakan seksyen 105 Enakmen Tatacara Jenayah Syariah (Negeri Selangor) 2003 sebelum menjatuhkan hukuman.
- iv. YA Hakim Bicara hanya bergantung kepada keadaan Perayu yang tidak menunjukkan kekesalan dan kesungguhan dalam mitigasinya dalam menjatuhkan hukuman.
- v. YA Hakim Bicara tidak memberikan pertimbangan ketiadaan fakta yang menunjukkan Perayu dan pasangannya telah merancang untuk bertemu dan melakukan kesalahan persediaan melakukan persetubuhan luar nikah.

- vi. YA Hakim Bicara tidak memberikan pertimbangan kepada kemampuan kewangan dan masa depan Perayu yang telah diberhentikan kerja sebelum menjatuhkan hukuman.
- vii. YA Hakim Bicara tidak mengambil kira bahawa hukuman sebatan yang dikenakan boleh mengakibatkan Perayu ditahan di penjara tanpa had masa sebelum sebatan dilaksanakan.

Ulasan Mahkamah Rayuan Syariah

- [7] Penelitian kami kepada hujahan kedua-dua pihak mendapati wujud pertikaian awal berkenaan peruntukan manakah sebenarnya yang telah dipertuduhkan terhadap Perayu. Kekeliruan ini timbul disebabkan YA Hakim Bicara dalam penghakimannya telah merujuk kesalahan Perayu kepada seksyen 26 Enakmen yang sama iaitu kesalahan **Persediaan Untuk Melakukan Persetubuhan Luar Nikah**. Manakala Notis Rayuan Perayu pula merujuk kepada subseksyen 25(1) iaitu kesalahan **Persetubuhan Luar Nikah**.
- [8] Responden dalam hal ini berhujah bahawa rayuan Perayu ini tersasar apabila membuat rayuan terhadap sabitan dan hukuman di bawah subseksyen 25(1) sedangkan pertuduhan yang sebenar adalah bawah seksyen 52(1)(a) yang dibaca bersama seksyen 25(1) iaitu **Percubaan Untuk Melakukan Persetubuhan Luar Nikah**. Oleh itu, tanpa berhujah lanjut berkenaan alasan-alasan dalam Petisyen Rayuan Perayu, Responden menyatakan rayuan Perayu adalah suatu rayuan yang fasid dan hendaklah ditolak dan dibatalkan.

- [9] Bagi memutuskan isu ini, kami telah memeriksa keseluruhan Rekod Rayuan khususnya kepada kertas pertuduhan yang terdapat pada muka surat 2 Rekod Rayuan. Dapatan kami Perayu sebenarnya telah dipertuduhkan di bawah seksyen 52(1)(a) yang dibaca bersama seksyen 25(1) iaitu **Percubaan Untuk Melakukan Persetubuhan Luar Nikah**. Memperkukuhkan dapatan ini, kami turut merujuk kepada Nota Keterangan pada prosiding bertarikh 1/6/2022 yang kami percaya bahawa pengakuan salah Perayu adalah berdasarkan kertas pertuduhan tersebut yang telah dibacakan kepada Perayu.
- [10] Sungguhpun terdapat kekhilafan YA Hakim Bicara dalam penulisan alasan penghakimannya berkenaan isu ini, namun ia bukanlah menjadi sebahagian daripada alasan dalam Petisyen Rayuan. Justeru, tiada keperluan untuk kami memberikan ulasan lanjut berhubung dengan keabsahan sabitan hukuman yang telah diberikan oleh YA Hakim Bicara.
- [11] Berkenaan dengan hujahan Responden yang mengatakan rayuan ini adalah fasid dan wajar ditolak, kami dengan hormatnya tidak bersetuju dengan pandangan tersebut. Pada hemat kami sungguhpun dalam Notis Rayuan Perayu menunjukkan rayuan dibuat bagi kesalahan di bawah seksyen 25(1), namun kami mendapati hasrat sebenar Perayu adalah untuk merayu bagi kesalahan di bawah seksyen 52(1)(a) yang dibaca bersama seksyen 25(1). Hal ini sebagaimana yang dinyatakan dalam hujahan balas Perayu yang mengakui wujudnya kesilapan dalam Notis Rayuan tersebut. Pada hemat kami, kesilapan tersebut tidaklah sehingga menjejaskan perjalanan rayuan ini.
- [12] Ulasan kami selanjutnya adalah berkaitan alasan-alasan Petisyen yang dikemukakan oleh Perayu. Semasa prosiding di Mahkamah Bicara, sabitan

dan hukuman yang dijatuhkan oleh YA Hakim Bicara adalah berdasarkan pengakuan salah Perayu. Oleh yang demikian, rayuan yang boleh dibuat hanyalah berkenaan takat atau kesahan hukuman yang telah dijatuhkan sahaja. Ketetapan ini sebagaimana yang diperuntukkan dalam seksyen 136 Enakmen Tatacara Jenayah Syariah (Negeri Selangor) 2003 yang memperuntukkan:–

Apabila akuan bersalah menghadkan hak rayuan

*‘Apabila seseorang tertuduh telah mengaku salah dan disabitkan oleh Hakim atas akuan itu, maka tiada rayuan boleh dibuat **kecuali tentang takat atau kesahan hukuman itu.**’*

[13] Sungguhpun Perayu dalam Notis Rayuannya merayu terhadap keseluruhan keputusan YA Hakim Bicara, namun berdasarkan peruntukan ini kami berpendapat Alasan Petisyen Rayuan yang wajar diberi pertimbangan adalah setakat yang berkaitan takat atau kesahan hukuman sahaja iaitu Alasan Keempat, Keenam dan Ketujuh Petisyen Rayuan. Lain-lain alasan pada hemat kami hanya menjurus kepada isu kekhilafan fakta dan sabitan yang sepatutnya tidak lagi menjadi pertikaian apabila pengakuan salah dibuat. Justeru, persoalan utama yang berbangkit untuk diputuskan adalah:-

- i. Sama ada YA Hakim Bicara gagal mengambil kira faktor-faktor peringanan dan pemberatan hukuman sebelum hukuman denda dan sebat dijatuhi; dan
- ii. Sama ada hukuman yang dikenakan ke atas Perayu adalah suatu hukuman yang wajar dan berpatutan atau bersifat berlebihan.

Isu Pertama: Sama ada YA Hakim Bicara gagal mengambil kira faktor-faktor peringanan dan pemberatan hukuman sebelum hukuman denda dan sebat dijatuhkan.

- [14] Perayu berhujah bahawa YA Hakim Bicara telah menjatuhkan hukuman yang terlalu berat tanpa mengambil kira pengakuan salah, latar belakang dan keadaan semasa tangkapan berlaku sebelum menentukan jenis hukuman yang bakal dikenakan. Kegagalan mengambil kira faktor-faktor ini boleh merosakkan masa depan dan menzalimi Perayu yang masih muda sedangkan tujuan sebenar sesuatu hukuman adalah untuk mendidik.
- [15] Setelah kami meneliti keseluruhan alasan penghakiman YA Hakim Bicara di muka surat 11 hingga 30 Rekod Rayuan, kami dapati YA Hakim Bicara telah mengulas secara terperinci berkaitan faktor-faktor peringanan dengan memberi pertimbangan kepada pengakuan salah, kesalahan kali pertama dan mitigasi yang dibuat oleh Perayu yang telah menjimatkan masa dan kos pihak Mahkamah dan pihak-pihak.
- [16] Sungguhpun begitu, dengan bersandarkan kepada beberapa autoriti ke seperti kes **Abdul Kahar B. Ahmad lwn. Ketua Pendakwa Syarie Selangor, Rayuan Jenayah 100000-136-0006-2010, 10000-108-0007-2010- 10000-109-0008-2010, 10000-134-0009-2010 dan 10000-107-0010-2010, Muhammad Faris Bin Ismail & Shahidah Binti Abd Wahab lwn. Ketua Pendakwa Syarie Melaka [2011] JH 32 62, Muhammaf Ridhwan Bin Tokiri & Others lwn. Ketua Pendakwa Syarie [2012] JH34 (2), Abdul Razak Othman lwn Ketua Pendakwa Syarie Melaka [2011] JH 23(2), Amran bin Ahmad lwn PP 5 MLJ 486 [2006] dan kes PP lwn. Ooi Kwang**

Lai 6MLJ 622 [2010] YA Hakim Bicara membuat dapatan bahawa ia bukanlah faktor yang bersifat mandatori kepada peringanan hukuman sebaliknya perlu dimbangi dengan faktor-faktor pemberatan iaitu keseriusan kes dan kepentingan awam.

[17] Berdasarkan ulasan yang diberikan oleh YA Hakim Bicara di atas, kami bersetuju dan berpuas hati bahawa YA Hakim Bicara telah membuat pertimbangan yang wajar berkenaan faktor-faktor peringanan dan pemberatan sesuatu hukuman. Kami juga ingin menegaskan bahawa peringanan atau pengurangan hukuman untuk kesalahan kali pertama dan pengakuan salah hanyalah merupakan satu kenyataan bersifat peraturan yang umum sahaja dan bukannya satu kemestian untuk diterima pakai dalam semua kes.

[18] Sebagai tambahan, kami ingin menarik perhatian pihak-pihak kepada pandangan Dr. Abdul Qadir Audah dalam kitab *al-Tasyri' al-Jinaie al-Islami, Jilid 1 hlm. 615* yang menyatakan seperti berikut :-

أما في القسم الثاني فتترك الشريعة الحرية للقاضي في اختيار العقوبة الملائمة من بين مجموعة من العقوبات ، كما تترك له تقدير كمية العقوبة اللازمة وتقدير ظروف الجريمة وظروف المجرم ، فإن رأى أن ظروف الجريمة وظروف المجرم لا تقتضى التخفيف عاقب المجرم بما تستحقه جرمته ، وإن رأى ظروف الجاني تقتضى عاقبه بالعقوبة الملائمة لشخصه وظروفه وسيرته وأخلاقه ، وإن رأى أن ظروف الجريمة تقتضى التشديد وظروف الجاني تقتضى التخفيف توسط بين الأمرين فلم يغلظ العقوبة ولم يخففها.

“Adapun bagi bahagian yang kedua, syariat memberi kebebasan kepada hakim di dalam memilih hukuman yang sesuai di antara sekumpulan hukuman. Sebagaimana juga diberikan kebebasan kepada hakim di dalam menetapkan kadar hukuman dan kebebasan menentukan pemilihan hal keadaan jenayah dan hal keadaan penjenayah (dalam persoalan meringan atau memberatkan hukuman).”

“Sekiranya hakim berpendapat bahawa hal keadaan jenayah dan hal keadaan penjenayah tidak menghendaki peringanan, maka hakim hendaklah menghukum penjenayah mengikut hukuman yang selayaknya dengan jenayah yang dilakukannya. Sekiranya hakim berpendapat hal keadaan penjenayah menghendaki peringanan hukuman, maka hakim hendaklah menghukum dengan hukuman yang sesuai dengan keperibadiannya, hal keadaannya dan hal keadaan kehidupannya serta akhlaknya.”

“Sekiranya pula bahawa hal keadaan jenayah menghendaki pemberatan hukuman, sedangkan hal keadaan penjenayah menghendaki ia diringankan, maka hakim hendaklah menghukum dengan hukuman pertengahan, dia tidak boleh memberatkan hukuman dan tidak juga boleh meringankannya.”

Isu Kedua: Sama ada hukuman yang dikenakan ke atas Perayu-Perayu adalah suatu hukuman yang wajar dan berpatutan atau bersifat berlebihan.

- [19] Berhubung dengan isu ini, Perayu berhujah bahawa YA Hakim Bicara telah terkhilaf apabila menjatuhkan hukuman berat tanpa mempertimbangkan mitigasi Perayu yang menyatakan tidak mampu membayar denda kerana telah diberhentikan kerja. Kegagalan Perayu menunjukkan kesungguhan dan kekesalan semasa mitigasi juga turut mempengaruhi hukuman YA Hakim Bicara.

- [20] Selain itu, Perayu turut menghujahkan hukuman 6 sebatan yang dikenakan hanya akan membuatkan Perayu ditahan di penjara dalam tempoh yang lama dan digelar sebagai banduan memandangkan tiada suatu tarikh dan masa yang tepat diberikan bagi pelaksanaan hukuman tersebut. Hal ini menjadikan hukuman YA Hakim Bicara bersifat berlebih-lebihan yang mengakibatkan kemudaratan kepada Perayu.
- [21] Dengan merujuk kepada hukuman yang dijatuhkan oleh YA Hakim Bicara, kami berpandangan ia adalah di dalam bidangkuasa Mahkamah Bicara dan hukuman tersebut tidaklah melebihi atau melangkaui peruntukan hukuman bagi kesalahan di bawah seksyen 52(1)(a) yang dibaca bersama seksyen 25(1). YA Hakim Bicara juga pada hemat kami telah memberikan pertimbangan kepada mitigasi tersebut apabila tidak mengenakan hukuman pemenjaraan kepada Perayu sungguhpun ada diperuntukkan sedemikian.
- [22] Berkenaan dengan hukuman sebat pula, kami mendapati YA Hakim Bicara tidak menetapkan tempat pelaksanaan hukuman tersebut akan dijalankan. Namun dalam konteks pelaksanaannya di penjara, Mahkamah Bicara boleh memberikan pelepasan kepada Perayu dengan bon jamin atau memerintahkan Perayu ditahan dipenjara sementara menunggu pelaksanaannya. Dalam keadaan pertama, hujahan yang mengatakan Perayu ditahan di penjara dalam tempoh yang lama dan digelar banduan adalah tidak berbangkit. Bagi situasi kedua pula, penahanan yang berlaku pada hemat kami hanyalah proses pelaksanaan hukuman sebatan sahaja dan bukanlah terjumlah sebagai suatu bentuk hukuman pemenjaraan.

- [23] Dalam hal ini kami bersetuju dengan ulasan Panel Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor dalam kes **Fazreen Affendi lwn Ketua Pendakwa Syarie Selangor (Rayuan Jenayah No. 10000-114-0019-2015)** yang menyatakan:

... “Namun demikian, pesalah boleh diperintahkan ditahan dipenjara sehingga hukuman sebat dilaksanakan oleh pihak penjara sebagai satu proses pelaksanaan hukuman sebatan. Perintah penahanan tersebut bukanlah suatu bentuk hukuman dan tiada sebarang rekod hukuman pemenjaraan dibuat terhadap pesalah yang dijatuhkan perintah penahanan dipenjara sementara menunggu hukuman sebatan dilaksanakan.”

- [24] Selain perkara di atas, Perayu dalam mana-mana penghujahannya tidak menafikan kewajaran hukuman sebat dikenakan ke atasnya melainkan hanya merujuk kepada kegagalan YA Hakim Bicara mempertimbangkan mitigasinya serta mengaitkan pelaksanaan hukuman sebat sebagai suatu kemudaran kepada Perayu. Dalam hal ini kami berpuas hati bahawa hukuman yang dijatuhkan masih dalam ruang lingkup yang dibenarkan serta tidak berlebih-lebihan.

- [25] Bagi menyatakan pendirian kami berhubung dengan rayuan ini, dengan hormatnya kami merujuk kepada kes **Mohd Ibrahim bin Mohd. Sharif lwn. Pendakwa Syarie Pulau Pinang [1998] (13(2) JH185)**, yang mana Mahkamah Rayuan Syariah Pulau Pinang menegaskan bahawa;

“Mengenai rayuan terhadap hukuman, prinsip yang dipakai di Mahkamah Sivil ialah bahawa Mahkamah rayuan tidak akan mengubah hukuman yang dijatuhkan oleh Mahkamah yang lebih rendah melainkan jika Mahkamah itu tersilap pada prinsipnya atau hukuman itu terlalu berlebihan.

Kesimpulan

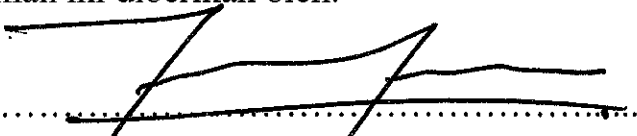
- [26] Berdasarkan ulasan di atas, pada hemat kami YA Hakim Bicara telah membuat pertimbangan yang cermat berkenaan faktor-faktor peringanan dan pemberatan sebelum hukuman diberikan. Justeru, kami berpuas hati bahawa pemilihan jenis dan kadar hukuman yang telah diputuskan adalah berlandaskan prinsip penghukuman yang betul yang tidak wajar diganggu.

KEPUTUSAN

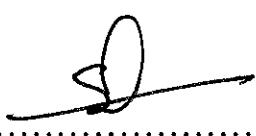
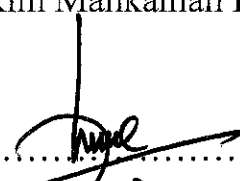
SETELAH Kami meneliti Notis Rayuan, Rekod Rayuan dan hujah kedua-dua pihak, maka kami secara sebulat suara memutuskan seperti berikut:-

1. Rayuan Perayu **DITOLAK**.
2. Keputusan YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Selangor dalam Kes Jenayah No.: 10300-114-0016-2021 **DIKEKALKAN**.

Penghakiman ini diberikan oleh:-

- 
-
1. **YAA DATO' MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-

- 
-
2. **YA DATO' MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor
- 
-
3. **YA DATO' ABAS BIN NORDIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor